

Ülevaatlikult piiriülesest lastekaitsetööst



Ly Rüüs

nõunik, Sotsiaalkindlustusamet

Artikkel annab ülevaate piiriülese lastekaitse¹ regulatsioonist ja juhtumite menetlusest juhtumikorralduse põhimõttel.

Juba üle kümne aasta on Eesti kodanikud saanud kasutada õigust liikuda vabalt Euroopa Liidus, valides omale sobiva elu- ja töökoha. Eesti kodakondsusega inimesi loendati viimasel rahvaloendusel eri välisriikides kokku ligi 60 000. Kõige rohkem Eesti kodakondsusega inimesi elab Soomes – veidi üle 29 000. Populaarsed ümberasumise riigid on ka Suurbritannia, Iirimaa, Saksamaa, Venemaa ja Rootsi (Tõnurist 2015).

Inimeste vabal liikumisel on kindlasti positiivseid mõjusid, kuid esineb ka probleeme. Tihti ei pööra vanemad oma uueks elukohaks valitud riigis tähelepanu sealsetele tavadele ja normidele, mis puudutavad laste hooldust, kasvatust ja kaitset, ja nii võib pere oma laste heaolu küsimusi tõlgendada erinevalt sellest, kuidas on see kehtestatud pere asukohariigi seadustega.

Lisaks on abielud ja kooselud järjest sagedamini rahvusvahelised. Eri rahvusest vanemate perre sündiv laps saab kahe riigi kodakondsuse, ka tema laiendatud perekonna liikmed (vanavanemad jt lähisugulased) on eri rahvustest ning elavad eri riikides. Kui paarisuhe lõpeb ja lapse vanemad otsustavad

kolida eri riikidesse, unustatakse tihti, et kõigest olenemata jäädakse vanemateks. Sageli on pärast lahku kolimist vanemate konflikt nii terav, et nad ei suuda kokku leppida lapse edasises elukorralduses. Lapsel aga on õigus vanemate hoolitsusele ja ülalpidamisele ning suhtlemisele mõlema vanemaga. Sageli ei oska või ei julge vanemad omavalitsuse lastekaitsetöötajalt tuge küsida ning probleemid süvenevad. Kui konflikt on aga arenenud nii kaugele, et vanematevaheline vaidlus on juba kohtus, jõuab juhtum kohtu kaudu (arvamuse küsimise raames) ka lastekaitsetöötajateni ning algab lastekaitsetöö. Juhtumit võib menetleda kas Eesti või välisriigi kohus.

Piiriülese lastekaitse juhtumi puhul on tegemist nii perekonnaõigusliku kui ka avalik-õigusliku küsimusega, kus on vaja kaitsta õigusi ja huve lapsel, kelle vähemalt üks vanem elab või töötab välismaal.

Piiriülest lastekaitset reguleerivad konventsioonid

Euroopa Liidu üks põhiidee ja eesmärk on, et see oleks vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala, kus on tagatud isikute

¹ Kuigi kehtivas lastekaitseseaduses (§ 14 lg 1 p 4 ja § 15 lg 2 p 2) kasutatakse väljendeid rahvusvaheline lastekaitsepoliitika ja rahvusvaheline lastekaitse, nimetatakse rahvusvahelises õiguskeeles riikide, mh lastekaitse koostööd piiriüleseks (ingl *cross-border*, nt *cross-border child protection*; *cross-border co-operation*). Artiklis on läbivaat kasutatud terminit piiriülene.

vaba liikumine, mille loomiseks ja koostöö nõuetekohaseks toimimiseks on ühendus ellu kutsunud vajalikud meetmed, sh õiguslikud regulatsioonid.

Ülemaailmne organisatsioon Haagi Rahvusvahelise Eraõiguse Konverents on välja töötanud ühtsed standardid ja põhimõtted koostööks lastekaitse ja pereküsimustes Euroopa Liidus. Need on sätestatud mitmes konventsioonis:

- ♦ **Lapseröövi suhtes tsiviilõiguse kohaldamise rahvusvaheline konventsioon**, vastu võetud Haagis 1980. a. (RT II 2001, 6, 33, edaspidi nimetatud ka kui *lapseröövi konventsioon*) käsitleb lapseröövi vanemate poolt ning vanemliku vastutuse ja suhtluse õiguse küsimusi. Konventsiooni kohaselt on lapserööv ehk lapse teise riiki äraviimine ja seal kinnihoidmine ilma last hooldava isiku nõusolekuta õigusvastane. Konventsiooni eesmärk on kaitsta last rahvusvahelisel tasandil ebaseadusliku kolimise või mitte tagasipöördumise või kinnihoidmise eest ning see kehtestab menetlusreeglid lapse viivitamatuks tagasipöördumiseks tema harilikku viibimiskoha riiki. Lapseröövi konventsioon ei käsitle hooldusõigusega seotud küsimusi.

- ♦ **Riikidevahelises lapsendamises lastekaitseks tehtava koostöö konventsioon**, vastu võetud Haagis 1993. a. (RT II 2001, 31, 157, edaspidi nimetatud ka kui *rahvusvahelise lapsendamise konventsioon*) käsitleb piiriülest lapsendamist, mille puhul laps ja lapsendaja elavad eri riikides. Kuna konventsiooniga liitunud riikide riigisisene lapsendamise regulatsioon peab vastama konventsioonis toodud nõuetele, on rahvusvahelise lapsendamise sisuline protseduur sarnane riigisisese lapsendamisega. Ka põhimõte,

et lapsendamisel valitakse lapsele peret, mitte perele last, kehtib piiriüleselt.² Eestist välisriiki lapsendamine on erandjuhtum ja võib toimuda juhul, kui lapse eest ei ole Eestis mingil põhjusel võimalik vajalikul määral hoolitseda. Seega võib välisriiki lapsendamist kaaluda ainult siis, kui Eestist on lapsele piisavalt kaua ja põhjalikult peret otsitud ja ei ole leitud ning lapse eestkostja hinnangul ei ole asenduskodu lapsele sobiv kasvukeskkond. Kui lapsendada soovija elukoht on välisriigis, peab kohtul lapsendamise otsustamiseks olema Sotsiaalkindlustusameti juurde moodustatud kolmeliikmelise rahvusvahelise lapsendamise komisjoni luba.

- ♦ **Vanema kohustuste kindlaksmääramise ja laste kaitse abinõude rakendamise pädevuse, kohaldatava õiguse, abinõude tunnustamise, rakendamise ja koostöö konventsioon**, vastu võetud Haagis 1996. a. (RT II 2002, 20, 87, edaspidi nimetatud ka kui *vanemliku vastutuse või lastekaitse konventsioon*) käsitleb piiriülest lastekaitset, vanemlikku vastutust ning hooldusõiguse küsimusi. Konventsioonis on sätestatud lapse õigused ning nende tagamise põhimõtted igale lapsele, sõltumata lapse või tema vanema või seadusliku hooldaja rassist, nahavärvist, soost, keelest, usust ning hoolimata tema poliitilistest või muudest seisukohtadest, kodakondsusest, etnilisest või sotsiaalsest päritolust, varanduslikust seisundist, puudest või sünnipärasest või muudest tingimustest. Konventsiooniga liitunud riigid on kokku leppinud, et võtavad tarvitusele kõik abinõud, et kaitsta last igasuguste diskrimineerimis- ja karistusvormide eest tema vanemate, seaduslike hooldajate või perekonnaliikmete seisundi, tegevuse, vaadete või nende tõekspidamise pärast.

² Riigisisese lapsendamise protsessi ja ka rahvusvahelise lapsendamise kohta saab lugeda MTÜ Oma Pere kodulehel www.omapere.ee lapsendamise käsiraamatust, mille on koostanud T. Kivirüüt 2014. a. Käsiraamatu uuendatud väljaanne peaks ilmuma lähiajal.

Olulised põhimõtted, millega arvestatakse piiriüleste juhtumite menetlemisel:

- ♦ Piiriülest lastekaitset ja perekonnaõigust käsitlevate konventsioonidega ühinenud **riigid tunnustavad vastastikku ametlikke otsuseid**. See võimaldab riikidel teha koostööd eeskätt praktilistes küsimustes (dokumentide tõlkimisel, infovahetusel ning standardvormide kasutusel) ja aitab lihtsustada ning kiirendada piiriüleseid menetlusi ja ametlike otsuste jõustamist.

- ♦ Kõigis lapsi puudutavates küsimustes lähtutakse **lapse parimast huvist, last puudutavaid küsimusi menetletakse kiiresti**.

- ♦ **Menetlusalluvus toimub lapse hariliku viibimiskoha riigi jurisdiktsiooni kohaselt** ehk kõigis lapsi puudutavates õigusküsimustes selgitatakse kõigepealt välja, millise riigi jurisdiktsiooni või kohtualluvusse juhtum kuulub. Oluline on arvestada lapse harjumuspärase elukohaga ehk hariliku viibimiskohaga, mitte rahvuse või kodakondsusega.

Iga konventsiooniga ühinenud riik on määranud vastavate regulatsioonidega **keskasutuse**, kes tegeleb vastava konventsiooni küsimustega ja suhtleb teiste riikide keskasutustega. Eestis koordineerib riikidevahelist infovahetust lapseröövi konventsiooni ja vanemliku vastutuse konventsiooni küsimusi, sh suhtlusõigust, kohtuotsuste või haldusotsuste tunnustamist ning

täitmisele pööramist, justiitsministeerium. Rahvusvahelise lapsendamise keskasutus on Sotsiaalkindlustusamet. Esmatasandi lastekaitseküsimustega tegeleb kõigis riikides aga kohaliku omavalitsuse vastav ametkond või keskasutuste juurde loodud rakendusamet, kelle pädevusse muuhulgas kuulub piiriüleste perevaidlustega seotud lastekaitse juhtumite menetlemine.

Eestis on loodud riiklik lastekaitse kompetentsikeskus **Sotsiaalkindlustusameti (SKA) lastekaitse osakond**, kelle seadusest tulenev ülesanne on nõustada ja jõustada kohaliku omavalitsuse lastekaitse töötajaid mistahes lapsi puudutavates küsimustes – nii riigisiselt kui rahvusvaheliselt, sh kõigi eelnimetatud konventsioonide raames.

Riikidevaheline koostöö

Et hõlbustada ja kiirendada riikide piiriülese lastekaitse koostööd keskasutuste, kohtunike, lastekaitsetöötajate ja ametkondade vahel, on **Euroopa Nõukogu vastu võtnud määruse nr 2201/2003 (2003) ehk Brüsseli IIa määruse** (edaspidi nimetatud Brüssel IIa või määrus).³ Määrust kohaldatakse lapseröövi konventsiooni ning vanemliku vastutuse ehk lastekaitse konventsioonile.⁴ Koos määrusega rakendatakse Euroopa Liidu ka siinnimetatud konventsioone, kuid määrusega reguleeritud küsimustes on selles sätestatud reeglid liikmesriikide suhetes konventsiooni reeglite suhtes ülimuslikud. Määrust kohaldatakse kõigis liikmesriikides v.a Taanis.⁵

³ Euroopa Komisjon tegeleb praegu määruse täiendamise ja ümbersõnastamisega. Tegemist on õigusloome kvaliteedi programmi raames teostatava algatusega, mille aluseks on arvesse võetud riikide praktikad ja Euroopa Kohtu määruse tõlgendamise seoses tehtud otsused. Uuesti sõnastamise eesmärk on Euroopa õigusruumi ja inimeste põhiõigusi vastastikuse usalduse alusel edasi arendada, kõrvaldades seni kohtuotsuste ja muude autentsete otsuste vaba liikumist takistanud puudujäägid ning lihtsustades menetlusi ning suurendades nende tõhusust.

⁴ Määrus ei reguleeri rahvusvahelises lapsendamises tehtavat koostööd. See on reguleeritud vastavas konventsioonis.

⁵ Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani selle määruse vastuvõtmisel ning seega ei ole see määrus tema suhtes siduv ega kohaldatav.

Määruse kohaselt peavad liikmesriikide kesk-asutused või teised sealsed vastutavad ametiasutused vanema/eestkostja taotluse alusel **rakendama kõiki asjakohaseid meetmeid, et koguda ja vahetada teavet lapse olukorra, kõigi käimasolevate menetluste või lapse suhtes tehtud otsuste kohta.** Ühtlasi tuleb liikmesriikidel sätestada meetmed teabe ja abi andmiseks vanemale/eestkostjale, kes taotleb liikmesriigi territooriumil kohtuotsuste või haldusotsuste (nt enne kohtuotsust lapse perest eraldamine ja asendushooldusele paigutamine) tunnustamist ja täitmisele pööramist eeskätt seoses suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomisega.

See tähendab, et **kui lastekaitsetöötaja saab mistahes avalduse või teate välisriigi-giga seotud lapse abivajaduse kohta, on ta kohustatud sekkuma vastavalt riigis-estse juhtumikorralduse põhimõtetele.** Last puudutavates asjades on tal õigus teise riigi lastekaitseteenistusel või mõnelt teiselt võrgustiku asutuselt küsida informatsiooni või edastada välisriigi ametiasutusele vajalikku teavet. Ametiasutuste koostöös vahetatavaid laste heaolu puudutavaid taotlusi/päringuid nimetataksegi Brüssel IIa artikkel 55 taotlusteks/päringuteks (ingl *Request Brussels IIa art 55*). Päringud/taotlused, mis on seotud lapse hoolekandele paigutamise teise riigis nimetatakse Brüssel IIa artikkel 56 taotlusteks/päringuteks (ingl *Request Brussels IIa art 56*).

Juhul kui lastekaitsetöötajal pole teise riigi vastava ametiasutuse kontakte, tuleb info vahetamiseks ja vahendamiseks pöörduda riigi keskasutuse poole, Eestis aga SKA lastekaitse osakonna poole, kes edastab taotluse teise riigi keskasutusele ja sealne keskasutus omakorda sealsele lastekaitseteenistusele. Kuna selline infovahetus võtab aega, siis Brüssel IIa määruse artikkel 55 loob võimaluse otsekontakti võtmiseks riikide vastavate asutuste vahel. Paljudes riikides (nt Tšehhi, Läti) on keskasutuste juurde loodud rakenduslikud

ametkonnad või ametikohad, et hõlbustada lastekaitseteenistuste koostööd.

Piiriülese juhtumi puhul vahetatava info saamiseks koostab lastekaitsetöötaja taotluse/päringu (*Request Brussels IIa art 55*), milles nimetab pöördumise põhjuse ja toob ära pöördumist puudutavate isikute andmed:

- ♦ lapse nimi, sünniaeg ja võimalusel lapse registrijärgne elukoht
- ♦ lapsevanemate nimed, sünniajad ja võimalusel registrijärgne elukoht
- ♦ lapsevanemate ja puudutatud isikute kontaktandmed (telefon, e-posti aadress)
- ♦ rahvastikuregistri andmed (hooldusõigus ja rahvastikuregistrijärgne elukoht).

Lisaks esitatakse juhtumi ja hetkeolukorra lühikokkuvõte (ingl *case note*) ning märgitakse, millist infot on vaja, nt infot lapse sotsiaalse tausta kohta; kooli- või terviseandmeid (ingl *social report / wellbeing check*). Päringu lõppu lisatakse taotleva ametiasutuse ja vastutava ametniku ja/või vastava ametiasutuse ja vastutava ametniku kontaktandmed (sh ametiasutus, postiaadress, e-posti aadress, telefoni- ja faksinumber), kuhu ja kellele palutud andmed saata.

Konventsioonides kokkulepitu põhjal suhtlevad liikmesriigid omavahel inglise keeles. Sellega eeldatakse ametnikelt ametialast inglise keele suulist ja kirjalikku oskust, mis võimaldab suhelda telefoni teel ja koostada ametialaseid päringuid/taotlusi ning ametikirju. Mis puudutab aga taotlustele ja ametikirjadele lisatavaid dokumente (ingl *case note; police report*), siis peavad liikmesriigi keskasutusele või muule ametiasutusele saadetud dokumendid olema koostatud originaalkeeles ja neile lisatakse tõlge selle riigi ametlikku keelde, kellele dokumendid saadetakse. Näiteks, kui Eesti lastekaitseametnik soovib Saksamaa lastekaitseametnikult infot Saksamaalt Eestisse elama asunud pere sotsiaalse toimetuleku kohta Saksamaal

elamise ajal, koostab ta taotluse/päringu inglise keeles ning korraldab koos taotlusega esitatavate lisadokumentide tõlke saksa keelde või kui see pole võimalik, siis kas prantsuse või inglise keelde. Välisriigist tuleb paluda saata dokumendid inglise keeles.

Vene Föderatsiooni ametnikega kasutatavaks ametlikuks suhtluskeeleks on vene keel, vastavalt riikidevahelisele koostöölepingule (RT II 1993, 16, 27). Kokkuleppe kohaselt peavad dokumendid olema allkirjastatud oma käega ja tõendatud pitseriga.

Riikidevahelisel dokumentide vahendamisel tuleb lähtuda liikmesriigis kehtivast isikuandmete kaitse seadusest (RT I, 06.01.2016, 10) ning riikidevahelistest andmekaitse põhimõtetest ja kokkulepetest⁶. Asjaajamise operatiivsuse huvides on soovitatav välisriigi kolleegilt üle küsida, millise kanali kaudu ta soovib andmeid vahetada, kas e-maili, posti või faksi teel.

Välisministeerium saab aidata seoses konsulaarküsimustega välisriigis: isikuttõendavate dokumentidega seonduv, vajadusel tõlkeabi,

asukohamaa ametiasutuste kontaktide leidmine ja asjaajamiseks juhiste andmine jne.

Kuidas jõuab juhtum lastekaitsetöötajani

Välisriigiga seotud ametiabi korras vahendatavaid taotlusi on peamiselt kahte liiki.

1. Laekuvaid lapseröövi taotlusi, mida reguleerib ülalnimetatud konventsioonidest **Haagi 1980. aasta lapseröövi konventsioon**, vahendab välisriigi keskasutustega justiitsministeerium. Kui lapseröövi taotlus tuleb Eestis elavalt vanemalt (nt teine vanem on lapse ebaseaduslikult teise riiki viinud), edastatakse see välisriigi keskasutusele ja sealt edasi juba kohalikule kohtule. Välisriigist tuleva lapseröövi taotluse edastab justiitsministeerium Eesti kohtule vastavalt lapse asukohale. Näiteks kui lapseröövi taotlus tuleb Soomes elavalt vanemalt Tartus elava vanema kohta, edastab justiitsministeerium taotluse lapse tagastamise menetlemiseks Tartu maakohtule. Lapseröövi juhtum jõuab lastekaitsetöötajani enamasti kohtu

Piiriüleste lastekaitsejuhtumite puhul jagavad nõu ja infot

SKA lastekaitse osakonna rahvusvaheliste laste asjade nõunik Ly Rüüs tel 620 8391, e-post ly.ruus@sotsiaalkindlustusamet.ee ja peaspetsialist Merly Kristi Kosenkranius tel 664 0164, e-post merly.kristi.kosenkranius@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Väljaspool tööaega on võimalus helistada lastekaitse osakonna valvetelefonidele:

5919 5718 (Harju, Rapla ja Järva maakond); **5302 8887** (Jõgeva, Tartu, Võru, Põlva, Valga, Viljandi maakond); **514 2536** (Saare, Hiiu, Lääne, Pärnu maakond); **514 5182** (Ida-Viru, Lääne-Viru maakond) või kirjutada üldisele e-postile childprotection@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Juhendmaterjalid:

- Info piiriülese lastekaitsejuhtumi menetlemiseks (Brüssel IIa). Sotsiaalkindlustusameti koduleht.
- Vahendamine. Rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 25. oktoobri 1980. aasta Haagi konventsiooniga seotud hea tava juhend. Haagi Rahvusvahelise Eraõiguse Konverentsi alaline büroo, 2012.
- Praktiline juhend Brüsseli IIa määruse kohaldamiseks. Euroopa Komisjon, 2015.

⁶ Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/46/EÜ, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX:31995L0046>. 14.04.2016 kiitis Euroopa Parlament heaks isikuandmete kaitse üldmääruse, millega asendatakse senine andmekaitse direktiiv. Uus määrus on otsekohalduv, mis tähendab, et koos riigisiseste rakendusaktidega hakkab see asendama ka Eesti isikuandmete kaitse seadust. Määrus jõustus 24.05.2016 ning seda hakatakse kohaldama pärast kaheaastast üleminekuaega, alates 25. maist 2018.

kaudu, kellel on kohustus küsida menetluses lastekaitse arvamust. Ka menetluses, kus taotletakse lapse tagasitoomist Eestisse, küsib välisriigi kohus tihti Eesti lastekaitse arvamust. Lastekaitsetöötaja, saades taotluse kas Eesti kohtult või justiitsministeeriumi vahendusel välisriigi kohtult, on kohustatud sellele taotlusele vastama.

2. Vanemliku vastutust, lapse hooldusõigust ja elukorraldust puudutavates küsimustes, mida reguleerib Haagi 1996. aasta vanemliku vastutuse / lastekaitse konventsioon, pöörduakse taotlusega esmalt kohaliku omavalitsuse lastekaitseteenistuse poole. Vanem (või eestkostja / seotud ametiasutus) võib pöörduda oma asukohajärgse lastekaitseteenistuse poole olukorras, kus laps elab koos ühe vanemaga ühes ja teine vanem teises riigis ning vajatakse nõu lapse edasiseks elukorralduseks või kui on tegemist vaidlusega, mis puudutab lapse elukorraldust, sh viibimiskoha riigi määramist. Enamasti on ka lapseröövi taga vanemate pikaajaline vaidlus lapse hooldusõiguse ja elukorralduse üle. Lastehooldusõigust puudutavaid küsimusi, mis ei ole seotud lapserööviga, menetletakse enamasti kohtuväliselt. Kohtuvälised menetlused puudutavad lapse elukorraldust ning lapse heaolu ja õiguste tagamist (nt lapse õigus suhelda teise vanemaga). Samuti otsitakse mõnikord vanemliku hooleta jäänud lapsele alternatiivseid hooldajaid lapse päritoluga seotud riigist (nt, kui laps eraldatakse Iirimaa vanematest, siis Iirimaa lastekaitseteenistus saadab Eesti lastekaitseametnikule taotluse/päringu kas keskasutuste kaudu või otse tema poole pöördudes palvega välja selgitada, kas lapsel on sugulasi, kes võiksid hakata tema hooldajateks). Lastekaitsetöötaja sisuline töö on sama, mis riigisiseste juhtumite puhul: hinnata lapse vajadusi ning vanema ressursse, lähtudes lapse vajadustest; nõustada vanemat lapse õigustes ning vanema kohustustes ning vajadusel suunata vanem juriidilise või psüh-

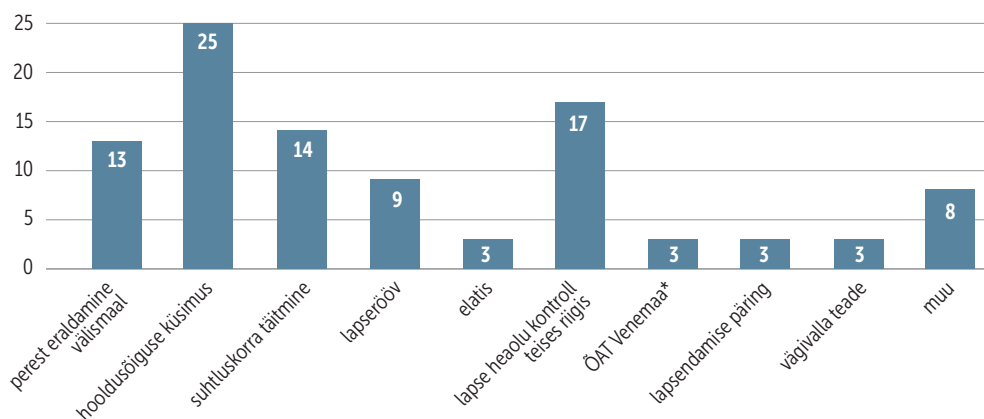
holoogilise abi saamiseks spetsialistide juurde.

Riikidevahelisi lastekaitsetöötajate ja teiste ametkondade taotlusi, laste heaolu, vanemliku vastutusega seotud toimingute, perest eraldamise, hooldusele paigutamise ja lapse elukorraldust puudutavates küsimustes Haagi 1996. aasta lastekaitse konventsiooni kohaselt vahendab ja aitab lahendada Sotsiaalkindlustusamet. Kuigi ka lastekaitse konventsiooni keskasutuseks on justiitsministeerium, löi riik nimetatud küsimuste sisuliseks lahendamiseks lisakompetentsi Sotsiaalkindlustusameti juures. Kujunenud praktika kohaselt keskasutused taotlusi sisuliselt ei menetle, vaid vahendavad ametlikke dokumente. Seetõttu, kui riikide ametiasutustel (lastekaitseteenistustel) on ametialased kontaktid olemas, siis keskasutust vahendajana kasutada pole vaja. Brüssel IIa artikkel 55 reguleerib riikide vastavate kompetentsete asutuste sisulist otsest infovahetust, et kiirendada lastesse puutuvaid piiriüleseid menetlusi.

Piiriüleste juhtumitega tegelemine Eestis

Nagu eelpool toodud, lähtutakse piiriülese lastekaitse juhtumi menetlemisel juhtumikorralduse põhimõtetest. Juhtumikorraldajaks on lapse asukohajärgne (hariliku viibimiskoha järgne) kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja/-teenistus.

Kehtivatest seadustest lähtudes peab lastekaitsetöötaja tegelema iga juhtumiga, mis leiab aset tema tööpiirkonnas. Kui abivajava lapse või pere harilik viibimiskoht (seal, kus laps realselt elab, käib koolis, lasteaias, kus alaliselt viibib last kasvatav isik/eestkostja/hooldaja) on teises piirkonnas või riigis, tuleb lastekaitsetöötajal alustatud ja vormistatud juhtumitöö anda ametlikult üle lapse tegeliku elukohajärgsele lastekaitsetöötajale, olgu see siis teine Eesti või välisriigi omavalitsus. Juhtumi üleandmisel teise riiki koostatakse akt, mille allkirjastavad mõlemad pooled



* Õigusabitaotlused (ÕAT) on ametiabi taotlused Venemaalt, mida menetletakse sarnaselt Brüssel IIa artikkel 55 taotlustele Euroopa riikide vahel.

Joonis 1. Välisriigi KOV või Eesti KOVi menetlustes ning SKA nõustatud pöördumiste sisu 2016. a.

(lapseröövi puhul võib lapsele järele tulla tema harilikust viibimiskoha riigist lapsevanem või välisriigi lastekaitseteenistuse volitatud esindaja koos konsuliga). Kui laps vajab kohest ehk vältimatut abi, tuleb esmalt rakendada meetmeid, mis tagavad lapse turvalisuse, nt paigutada lapse turvakodusse või tagama arstiabi, ja alles seejärel edastama informatsiooni lapse elukohajärgsele lastekaitsetöötajale.

Juhtumiga seotud tegevused sõltuvad juhtumi iseloomust. Nii nagu riigisisestes perekonnaõiguslikes vaidlustes, nii on ka piiriüleste juhtumite puhul sageli kesksel kohal lapsega seotud hooldusõiguslikud küsimused (isiku- ja varahooldusõigus, suhtuskord, elatis).

Tegeleda tuleb ka juhtumitega, kus vanem on viinud lapse välismaale ilma teise vanema nõusolekuta ega too last enam tagasi, kuid lapseröövi taotlust ei ole esitatud; või olukordadega, kus pere elab välisriigis ja sealsed lastekaitsetöötajad on lapse perest eraldanud, kuna vanemad on teda kohelnud halvasti, kuid vanemad ei mõista juhtunut (nt „miks laps eraldati, kui tüli oli meie vahel, last me ei löönud“). Küsimused on keerulised ja nõuavad ametnikelt eeskätt regulatsioonide tundmist, nende rakendamisoskust ning

sotsiaaltöömeetodite (juhtumikorralduse, võrgustikutöö) valdamist. Kuna kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajad ei puutu piiriüleste juhtumitega kokku piisavalt sageli (Eestis on keskmiselt 1–2 juhtumit KOVi kohta aastas), siis ei pruugi neil olla kogemusi juhtumitega tegelemiseks.

Riigi tugi lastekaitsetöötajatele

Kui tegemist on piiriülese ulatusega vanemlikku vastutust hõlmava vaidlusega (perest eraldamise, hooldusõiguse, elatise, suhtluse või muu lapse elukorraldust käsitlev küsimus) või lapserööviga ning käimas on kas kohtueelne või kohtumenetlus, siis on kõigil asjasse puutuvatel ametiasutustel õigus pöörduda menetluses abi saamiseks SKAs piiriüleste juhtumitega tegeleva spetsialisti poole. Juhtumi ümber moodustatakse vastavalt vajadusele spetsialistide võrgustik, milles võivad osaleda peale kahe riigi lastekaitseteenistuse veel Eesti ja/või välisriigi politsei, konsulaat, haigla, notar, kohus, kinnipidamisasutus. SKA seadusest tulenev ülesanne on toetada nii välisriigi kui ka Eesti juhtumit korraldavat lastekaitsetöötajat ning vajadusel aidata vahendada infot kõigi

võrgustiku liikmete vahel.

SKA toetab lastekaitsetöötajaid ka juhtumikorralduslikus töös, aidates hinnatada esmaseid sekkumisvajadusi, ja lapsele esmase abi andmisel (kas paigutada turvakodusse, pakkuda meditsiinilist abi jm). Koos täpsustatakse juhtumi üksikasju, selgitatakse välja õiguslik raamistik (nt kus on lapse harilik viibimiskoht; kes on lapse hooldusõiguslikud vanemad; kui hooldusõigus on jagatud, siis kuidas; kellel on lapse elukoha määramise õigus); abistatakse ka juhtumi dokumenteerimisel (kõik juhtumiga seotud päringud, infovahetus ja toimingud tuleb kajastada STARis). Lisaks nõustab SKA spetsialist lastekaitsetöötajaid vanemate kohtuvälise leppimise protsessi korraldamisel ning aitab vajadusel koostada välisriiki saadetavaid päringuid ja vastata välisriigist tulnud päringutele, samuti pakub juhtumiga seotud juriidilist nõustamist.

Juhtumite arv kasvab

SKA alustas piiriüleste lastekaitse juhtumite vahendamise 2016. a jaanuarist. Aasta jooksul oli töös 98 juhtumit 26 riigist ja aidatud on 133 last (vt joonis 1). Selle aasta esimese kahe kuuga pakuti nõustamist 26 juhtumi puhul, millest oli seotud 37 last, mis näitab menetluses olevate juhtumite kasvu. Koostööriigid on enamasti Euroopa Liidu liikmesriigid, kuid on olnud ka kolmanda

riike, nagu USA, Saudi Araabia, Vene Föderatsioon, Austraalia, Brasiilia. Kõige rohkem eelmise aasta juhtumeid (45) olid seotud Soomega. Järgnesid Ühendkuningriik ja Hispaania – kumbki 7 juhtumiga –, Norra 5 ja Venemaa 4 juhtumiga. Teiste riikide lastekaitseametnike tagasiside koostööle on olnud positiivne: oleme koostööaltid ja operatiivsed. Kuivõrd pooled juhtumitest on seotud Soomega, siis koostöö parandamiseks toimuvad alates 2015. aastast kahe riigi lastekaitsetöötajate kohtumised, kus arutatakse nii tehnilisi kui ka sisulisi küsimusi.

Lõpetuseks

Nagu artikli alguses öeldud, muutub elu, sh pereelu, järjest rahvusvahelisemaks. Samal ajal kasvavad ootused ja koormus kohaliku omavalitsuse lastekaitsetööle. Loodan, et haldusreformi tulemusena tekib kohalikes omavalitsustes enam võimekust tegelda laste ja pere heaolu tagamisega. Siinkohal on võimeks haritud ja motiveeritud töötajaid. Oluline on, et kasvaks kompetents ka spetsiifiliste lastekaitse teemadega tegelemiseks, nt töö mitmekülgse abivajadusega laste ja peredega või hooldusõigusega seotud kohtueelse või kohtumenetluses olevate hooldusõigusega seotud vaidlustega, samuti et tekiks rohkem võimalusi tegeleda teavitus- ja ennetustöö ning valdkonna arendamisega. **S**

Viidatud allikad

- Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni leping õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil-, perekonna- ja kriminaalasjades (1993). *Riigi Teataja* II, 16, 27.
- Isikuandmete kaitse seadus (2016). *Riigi Teataja* I, 06.01.2016, 10.
- Lapseröövi suhtes tsiviilõiguse kohaldamise rahvusvaheline konventsioon (2001). *Riigi Teataja* II, 6, 33.
- Lastekaitse seadus (2016). *Riigi Teataja* I, 21.12.2016, 24.
- Nõukogu määrus (EÜ) nr 2201/2003 (2003). *Euroopa Liidu Teataja* L 338, 23/12/2003, 1–29. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32003R2201>
- Riikidevahelises lapsendamises lastekaitseks tehtava koostöö konventsioon (2001). *Riigi Teataja* II, 31, 157.
- Tõnurist, A. (2015). Eesti kodakondsuse ja päritoluga inimesed Euroopas. Statistika blogi. <https://statistikaamet.wordpress.com/2015/02/18/eesti-kodakondsuse-ja-paritoluga-inimesed-euroopas/> (26.04.2017).
- Vanema kohustuste kindlaksmääramise ja laste kaitse abinõude rakendamise pädevuse, kohaldatava õiguse, abinõude tunnustamise, rakendamise ja koostöö konventsioon (2002). *Riigi Teataja* II, 20, 87.